

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי
אברהם בצלאל

1071/25/פ

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – השוואת תנאי צרכן ונותן שירות בעניין החזרת טובין),

התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 4ג בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 4ג(ב), במקום "שבעה ימים" יבוא "שבעה ימי עסקים".
2. תיקון סעיף 2ב13 בסעיף 2ב13 לחוק העיקרי –
 - (1) בסעיפים קטנים (ב) ו-(ה), בכל מקום, במקום "14 ימים" יבוא "14 ימי עסקים";
 - (2) בסעיף קטן (ג), במקום "14 הימים" יבוא "14 ימי העסקים".
3. תיקון סעיף 13 בסעיף 13(א) לחוק העיקרי –
 - (1) בפסקה (1), במקום "שלושים ימים" יבוא "שלושים ימי עסקים";
 - (2) בפסקה (2), במקום "שלושים הימים" יבוא "שלושים ימי העסקים".
4. תיקון סעיף 14 בסעיף 14 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "ארבעה-עשר ימים" יבוא "ארבעה-עשר ימי עסקים".

דבריו הסבר

בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 (להלן – החוק), נקבעו פרקי זמן שבהם רשאי עוסק להשיב סכום כספי ששולם בשל ביטול עסקה. רבים מסעיפי החוק מתייחסים ל"ימי עסקים" ובכך מאפשרים לעוסק פרק זמן סביר כדי למלא את תנאי ביטול העסקה, אך בכל הקשור לחובת הצרכן מתייחס החוק לימים ובכך מפלה לרעת הצרכן.

לפיכך, מוצע להשוות את פרק הזמן שניתן לצרכן בביטול עסקה לפרק הזמן העומד לרשותו של עוסק, ולקבוע כי פרקי הזמן העומדים לרשות צרכן בעניין החזרת טובין יהיו בימי עסקים. יצוין כי ההסדר המוצע ייטיב במיוחד עם צרכנים שומרי שבת.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי (פ/202/23; פ/58/24), ועל ידי חבר הכנסת אלכס קושניר וקבוצת חברי הכנסת (פ/265/24).

הצעת החוק זהה לפ/58/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)